

מסורת הש"ס

- ↑ טוהוב פ"ד מ"ב [ב"מ י:1]. (ג) [ב"מ שס], (ג) פסחים טו. מוספתא פטרהות פ"ה, (ד) פסחים טו, (ה) [גס]. עדיות פ"ח משנר דן ע"ז לז, (ו) [מוספתא מיר פ"ב] מיר ת. ע"ש לה. ע"ש, (ז) [לקמן סה], (ח) [ג"ל רישא], (ט) [ג"ל לפסא], (י) ב"ס"א נוסף: לכל משקין קרי ספק משקין לפי שלא מצינו טומאה למשקין בפירוש מן התורה והאי דכתיב וכל משקה אשר ישמה בכל כלי יעשה הווא השער הווא, (יז) [ג"ל דסקא], (יט) [פ"ה], (מ) [ג"ל מבימיא], (ס) [ג"ל רישא], (סא) [טוהוב פ"ד מ"ט], (ע) ש"ך ע"ב,



פירוש הרא"ש

אימא סיפא ספק בכורות
אחד בכור **אדם** **ואחד** בכור **בהמה** כו'.
סיפא
דספק מירות **היא** **ספק** בכור **אדם** **בגל** **שנפילה** **לפניו** **ספק** **נפל** **ספק** **רוח** בכור **בהמה** **בין** **טמא** **בין** **טהור** **בגון** **שמי** **בהמות** **אחת** **ככרה** **ואחת** **לא** **ככרה** **וילדו** **יחד** **אחת** **זכר** **ואחת** **נקבה** **ואין** **ידוע** **מין** **ילדה** **זכר** **מין** **ילדה** **נקבה** **המנ"ה** **ההכן** **אם** **בא** **להויל** **עליו** **להויל** **רואה** **וככור** **בהמה** **טוהרה** **יעשה** **עד** **שיתפא** **וילכל** **נמומו** **לבעלים** **ובכור** **בהמה** **טמאה** **מפריש** **עליו** **שה** **לספקין** **אסורו** **ואכל** **לוי**: **מין** **קא** **מדמית** **קדושה** **הבאה** **מאליה**.
דמספיקא **חלה** **עליו** **איור** **אבל** **קדושה** **הבאה** **על** **ידי** **אדם** **לא** **היה** **נדעמו** **אלא** **על** **הדיל**: **ספק** **משקין** **לישבא** **שבא**. **מפרש** **לה** **במתניתין** **בגון** **היתא** **ככר** **טמאה** **כידו** **ופשטה** **לגין** **משקין** **טוהרין** **ספק** **נגע** **ספק** **לא** **נגע**: **רשבא** **אחרים** **שהור**. **כילי** **היה** **מקל** **כדן** **ובראשו** **משקין** **וחרקו** **לגין** **ככרות** **טוהרין** **ספק** **נגע** **ספק** **לא** **נגע**: **על** **איל** **קמצא** **דבן**. **מין** **חגב** **העד** **עליו** **שהו** **מתר**: **ועל** **משקין** **בי** **מטבחיא** **דבן**. **משקה** **המגלה** **בבית** **המנובחים** **בעורה** **אין** **בגון** **טומאה** **שלא** **לזו** **להכרות** **טומאה** **בעורה**: **דבן**. **מלטמא** **אחרים** **אבל** **טומאת** **עלמן** **יש** **בהן** **דדריש** **אשר** **ישמה** **בכל** **כלי** **יעמא** **יעמא** **ממש** **לא** **דריש** **יעמא** **פירוש** **יעמא** **אחרים** **הלכך** **טומאת** **עלמן** **היו** **דלורייתא** **על** **כן** **יעטו** **בעורה**: **אלא** **למ"ד** **דבן** **ממש**. **דדריש** **יעמא** **דקרא** **בהשער** **ואפילו** **טומאת** **עלמן** **היו** **דדבנ**:

רש"י

כל **שכן** **דכצירא** **ליה** **דלא** **מעיל** **גופיה** **לספיקא** **דהיכא** **דנדר** **ויש** **במירות** **ספק** **לא** **היו** **מיר** **ולדידה** **כצירא** **ליה** **דסתם** **מירות** **להקל**: **אימא** **סיפא**.
דספק **מירות** **להקל**: **המוזיא** **מחצירו**. **כהן** **דבעי** **לאפקוי** **מיניה** **עליו** **להציא** **ראה** **שהן** **בכורות** **שלא** **הפילה** **נפל** **קודם** **לכן** **ואי** **תפס** **לזו** **כהן** **על** **הבעלים** **להציא** **ראה** **דלאו** **בכור** **הוא**: **ואסורים** **בגויה** **ועבודה**. **אע"פ** **דלא** **היה** **ודאי**. **אלמא** **ספק** **קדשים** **לחומרל** **ואסורין** **בגויה** **ועבודה** **והיכי** **מצינן** **לאוקמה** **כרבי** **אליעזר** **והאמר** **רבי** **אליעזר** **לא** **הקדיש** **את** **הכוי** **דספק** **קדשים** **לקולא**: **אמאי** **קא** **מדמים**. **קדושת** **בכור** **הבאה** **מאליה** **לקדושת** **כוי** **דע"י** **אדם** **קדושת** **בכור** **באה** **מאליה** **להכי** **מחמיר** **בגויה** **ועבודה** **קדושת** **כוי** **דעל** **ידי** **אדם** **לא** **היו** **קדושה** **מספק**: **הא** **קשיא**. **דקתני** **אי** **סיפא** **דהא** **דספק** **מירות** **להקל**: **ספק** **משקה**. **לכל** **טומאת** **משקין** **קרי** **ספק** **משום** **דלית** **לזו** **עיקר** **מן** **המורה** **לפי** **שלא** **מצינו** **טומאה** **למשקין** **בפירוש** **מן** **המורה** **והאי** **דכתיב** **וכל** **משקה** **אשר** **ישמה** **בכל** **כלי** **יעמא** **(ויקרא** **יח)** **ההוא** **הכשר** **הוא**: **ליעמא** **טמא**. **לקבל** **טומאה** **לעלמן** **ודאי** **טמאין**: **אלא** **לטמא** **אחרים** **טוהרין**. **ואי** **ר"א** **היה** **הא** **דלוקמא** **י** **לירשא** **דספק** **מירות** **כרבי** **אליעזר** **ומי** **כצירא** **ליה** **דליטמא** **טמא** **והתניא** **רבי** **אליעזר** **אומר** **אין** **טומאה** **למשקין** **כל** **עיקר** **תדע** **כו**: **הניחא** **לשמואל**. **לא** **קשיא** **דרבי** **אליעזר** **אדר'** **אליעזר** **אלא** **ודאי** **לא** **מיתוקמא** **הך** **כרייתא** **דספק** **מירות** **להקל** **כר"א**: **ע"א** **אלא** **אי** **קשיא** **דרבי** **אליעזר** **הא** **קשיא** **ספק** **משקין** **י** **ליטמא** **(א)**. **טומאס** **משקין** **עלמן** **כו**: **הא** **ניחא** **לשמואל**

אבל **טומאס** **עלמן** **יש** **בהן**. **ניחא** **ליה** **נמי** **לרבי** **אלעזר** **דאמר** **כדצריז** **דר"מ** **דספק** **משקין** **ליטמא** **טמא** **והכא** **בספק** **מירות** **אמאי** **מיקל** **משום** **דקסבר** **לזו** **מזה** **היא** **לקבל** **מירות** **ואיס** **כי** **יפילי** **דיעבד** **קאמר** **הלכך** **אית** **ליה** **ספק** **מירות** **להקל**: **אלא** **לרז** **דאמר** **דכן** **ממש**. **דאין** **טומאה** **למשקין** **כל** **עיקר** **אמאי** **קאמר** **רבי** **אליעזר** **הכא** **ספק** **משקין** **ליטמא** **טמא** **והכא** **כצירא** **ליה** **ספק** **מירות** **להקל**: **אלא** **הא** **רבי** **יהודה**. **כרייתא** **דספק** **מירות**: **והא** **רבי** **שמעון**. **מתניתין** **דקתני** **סתם** **נדרים** **להחמיר**: **ומאלו** **שנגנז** **או** **שאבז**. **ואין** **(ט)** **יודע** **אם** **היה** **שם** **מאה** **כור** **אי** **לא**: **אמר** **רבי** **יהודה** **לא** **מעיל** **איניש** **נפשיה** **לספיקא**. **בגון** **הכא** **דכשנדר** **לא** **על** **דעתא** **דהכי** **נדר** **שאס** **נגנז** **הכרי** **דהוי** **ספק** **אם** **היה** **שם** **מאה** **כור** **שיאה** **מיר** **בזאותה** **ספיקא**: **הא**

אליעזר **לא** **קשיא** **דאיכא** **למימר** **דרבי** **אליעזר** **מחמיר** **בספק** **אפילו** **בדרבנן** **אבל** **כיון** **דאמרת** **דספק** **מירות** **להקל** **רבי** **אליעזר** **היא** **נהי** **דקדושה** **הבאה** **כדי** **אדם** **היכי** **עדיפא** **טומאה** **דרבנן** **אע"פ** **שיא** **באה** **מאליה** **מנוירות** **דלורייתא** **אע"פ** **שיא** **באה** **כדי** **אדם**. **מימא** **הא** **חזינן** **בהדיא** **דבקדושה** **הבאה** **כדי** **אדם** **אע"פ** **שיא** **מדלורייתא** **מיקל** **ר"א** **בספיקא** **דקתני** **לא** **הקדיש** **את** **הכוי** **וכיון** **שכן** **אפילו** **כי** **לא** **מוקמינן** **הא** **דספק** **מירות** **להקל** **כר"א** **קשיא** **דר"א** **אדרבי** **אליעזר** **איכא** **למימר** **דהוה** **מצינן** **לדחויי** **דהיינו** **טעמא** **דרבי** **אליעזר** **דאמר** **לא** **הקדיש** **את** **הכוי** **משום** **דכוי** **שמו** **עליו** **ולא** **קרו** **ליה** **אינשי** **חיה** **ולא** **בהמה** **זה** **נ"ל**: **וסלק** **ומאלו** **שנגנז** **או** **שאבז** **רבי** **יהודה** **מסיר**. **משום** **דלא** **מסיק** **אדעת'י** **דלזוי** **מיר** **עד** **שיתבצר** **לו** **שיא** **בזאותו** **כרי** **מאה** **כור**: **טעמא** **דאין** **מכירין** **הא** **מכירין** **אסורין**. **האי** **דמקשה** **מדיוקא** **דסיפא** **ולא** **פריך** **מגופא** **דרישא** **דקתני** **סתם** **תרומה** **ביהודה** **אסורה** **אלמא** **ספיקא** **לחומרל** **משום** **דאיכא** **לדחויי** **דרישא** **היינו** **טעמא** **משום** **דאנשי** **יהודה** **מתוך** **שהיו** **יותר** **רגילין** **בתרומת** **הלשכה** **לתרומת** **הגורן** **לא** **קרו** **לה** **תרומה** **סתם** **הלכך** **כי** **נדרי** **בתרומה** **ודאי** **בתרומת** **הלשכה** **נדרי** **אבל** **דיוקא** **דסיפא** **קשיא** **דמדיהיב** **טעמא** **בהתיירא** **דגליל** **לפי** **שאין** **מכירין** **משמע** **הא** **מכירין** **זו** **זו** **אסורין** **דספיקא** **לחומרל**: **(ט)** **ואילו** **על** **ספקו** **לא** **מזי** **מגלה**. **לפי** **שזריך** **לגלה** **על** **הבאת** **קרבתומיו** **ולא** **מזי** **לאחוייניהו** **דלמא** **לא** **היו** **מיר** **ומייית** **חולין** **בעורה**. **וכי** **תימא** **נהי** **דחטאת** **לא** **מזי** **לאחויי** **בתנאי** **שאין** **חטאת** **באה** **נדבה** **ליתי** **עולה** **ושלמים** **וליתני** **אם** **מיר** **אני** **הרי** **אלו** **לחובתי** **ואס** **ליאו** **נדבה** **דהא** **קיימא** **לן** **(נזיר** **מה)**. **דאם** **גלה** **על** **אחד** **משלשתן** **יזא** **י"ל** **הני** **מילי** **דדיעבד** **אבל** **לכתחלה** **אינו** **מגלה** **אלא** **א"כ** **הקריב** **חטאת** **ועולה** **ושלמים** **הלכך** **לית** **ליה** **תקנתא** **לנוירות**

מוסף רש"י

ספק **בבורות**. **בגון** **בהמה** **שליה** **ואין** **ידוע** **אם** **כברה** **ככר** **אם** **לא** **(ב"מ** **יז)**. **אחד** **בכורי** **אדם**. **בגון** **שהפילה** **אמו** **לפניו** **ספק** **דבר** **הפוער** **בבכורה** **ספק** **רוח** **הפילה** **והכא** **אחריו** **בכור** **(שם)**. **בין** **טמאה**. **בגון** **פטר** **חמור** **(שם)**. **המציא** **מחבור** **עליו** **הראיה**. **קס"ד** **אם** **כדי** **ישראל** **היו** **היו** **כהן** **מוציא** **מחצירו** **עליו** **הרואה**, **ואס** **תקפה** **כהן** **ושתיק** **ישראל** **והדר** **זווח** **היו** **ישראל** **מוציא** **מחצירו** **(שם)**. **ואסורים** **בגויה** **ועבודה**. **מקפס** **שמא** **קדשים** **הם** **(שם)**. **קדושה** **הבאה** **מאליה**. **שאס** **בכור** **הוא** **מאליז** **קדוש** **(שם)**. **ספק** **משקה** **ליטמא** **טמא**. **כשנול** **ספק** **במשקה** **בחבילת** **טומאתו**, **בגון** **טמא** **שפשת** **רגלו** **במשקין** **טוהרין**, **ספק** **נגע** **ספק** **לא** **נגע**, **וזו** **ספק** **משקה** **ליעמא**, **שנול** **לו** **ספק** **טומאה**, **טמא** **מן** **הספק**, **דקסבר** **טומאת** **משקין** **ליות** **עלמן** **טמאין** **דלורייתא** **היו**, **דכתיב** **וכל** **משקה** **אשר** **ישמה** **וגו**, **הלכך** **הייא** **ליה** **ספיקא** **דלורייתא** **לחומרל**. **לטמא** **אחרים**. **ספק** **משקה** **לטמא** **אחרים**, **בגון** **היה** **מקל** **כידו** **וכראשה** **משקין** **טמאין** **וחקא** **לגין** **הככרות** **טוהרין**, **ספק** **נגעה** **ספק** **לא** **נגעה**, **וזו** **ספק** **משקה** **לטמא** **אחרים**, **כך** **היא** **שטיה** **במסכת** **טוהרות**, **טהור**. **אותן** **הככרות** **טוהרות** **הן**, **דקסבר** **משקין**

ואלו מותרין פרק שני נדרים

ר"ן

יב.

בב **א** **מיי** **פי"א** **מהלך** **בכורים** **הלכה** **יע** **[כ]** **ופי"ב** **שם** **הלכה** **יע** **[כ]** **ופ"ד** **מהלכות** **בכורות** **הלכה** **ז** **[ופי"ה** **הל'** **ב]** **סמג** **עשין** **ריא** **וסומן** **קמא** **וכי** **קמד** **טוש"ע** **י"ד** **ס"י** **שה** **סעיק** **ג** **[כ** **כה]** **וסומן** **שטו** **סעיק** **א** **[וכי** **שטו** **סע"י** **י** **וכי** **שוח** **וכי** **שכא** **סעיק** **י** **[גי** **טז]**:

בב **ב** **מיי** **פי"א** **מהלכות** **מעילה** **הלכה** **ח** **סמג** **שם** **טוש"ע** **שם** **ס"י** **שטו** **סעיק** **א**:

בב **ג** **מיי** **פי"ד** **מהלכות** **אבות** **הטומאה** **הלכ'** **ז**:

בב **ד** **מיי** **פי"ב** **מהלך** **מירות** **הלכה** **ט**:



הגהות הב"ח

(א) **רש"י** **ד"ה** **ע"א** **אלא** **(ב)** **ליטמא** **טמא** **טומאה**: **וכי** **ד"ה** **ומאלו** **וכי** **ואין** **ידוע** **אם** **היה**:



תוספות

ור"ש **אומר**. **דמעיל** **נפשיה** **לספיקא** **וא"ת** **אידי** **מיימי** **קרבנז** **והלל** **חולין** **בעורה** **היא** **דשמה** **אין** **בכרי** **מאה** **כור** **ואין** **הנדר** **חל** **ו"ל** **שנדר** **על** **תנאי** **אם** **יש** **כו** **מאה** **כור** **הריני** **מיר** **ואס** **לאו** **הריני** **מיר** **נדבה** **אלמא** **לר"ש** **מעיל** **נפשיה** **לספיקא** **ומתניתין** **דסתם** **נדרים** **לחתמיר** **מיתוקמא** **כר"ש** **וא"ת** **והלל** **לרבי** **שמעון** **לא** **היו** **מיר** **ודאי** **אלא** **היו** **מיר** **מספק** **ואריך** **להטות** **(לרבנן)** **אם** **יש** **כו** **מאה** **כור** **אבל** **במתני'** **קתני** **אסור** **בדילי** **קאמר** **ג"כ** **למלקות** **דומיל** **דקתני** **גבי** **שם** **נדר** **אסור** **דהתם** **אסור** **ודאי** **קאמר** **ו"ל** **דמתני'** **איכא** **נדר** **ודאי** **אלא** **שהוא** **נדר** **בלשון** **דמשמע** **איסור** **והימר** **אבל** **הכא** **הנדר** **אינו** **נדר** **ודאי** **דשמה** **אין** **בכרי** **מאה** **כור** **(וא"ת** **א"כ** **מה** **מדמה** **הוא)** **דרכי** **שמעון** **לנדר** **דמתני'** **דמתניתין** **הנדר** **ודאי** **והכא** **הנדר** **ספק** **ו"ל** **דה"ק** **ורבי** **שמעון** **אוסר** **אלמא** **אפילו** **בנדר** **ספק** **מספק** **ניזיל** **לחומרל** **כ"ש** **במתניתין** **שהנדר** **היו** **ודאי** **נדר** **שמוספין** **חומר** **משמעות**: **שעבא** **דאין** **מכירין** **הא** **מכירין** **אסור**. **מימה** **[מירשא]** **דמיילת** **היו** **מזי** **למיפק** **דקתני** **בהדיא** **סתם** **תרומה** **ביהודה** **אסורה** **בלא** **שום** **דיוק** **ו"ל** **דסתם** **תרומה** **ביהודה** **היו** **כמו** **ודאי** **כיון** **שהם** **סמוכים</**